

## عقد إتفاق

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٣/١ بمقر دار ضباط المدفعية ( حديقة المدفعية ) حرر هذا العقد بين كلاً من:-

١- طرف أول : دار ضباط المدفعية ( حديقة المدفعية ) والكائن مقرها بالكيلو ٤.٥ بالمحاظة محافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

٢- طرف ثاني : شركة / اكااديمية عالم للرياضة ومقرها ٥ شارع الفريق على عامر متفرع من مكرم عبيد / قسم اول مدينة نصر - القاهرة

سجل تجارى : ١٧٩١١٧

بطاقة ضريبية : ٦٦٧-٨٨٧-١٥٦

النشاط: ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة

و يمثلها في التوقيع :

بصفته : مفوض من الشركة

السيد : محمد احمد همام ابراهيم

وعنوانه : ٤٥ ش حلمي حسن على المنطقة الثامنة مدينة نصر اول - القاهرة

بطاقة رقم قومي : ٢٨٠٠٢١١٠١٠٣٥٥٥

ما مورية / القاهرة

سجل مدنى / مدينة نصر اول

### تمهيد

١- ولما كان الطرف الأول يمتلك صالة ألعاب رياضية وبداخلها كشك كافيتيريا بحديقة المدفعية وتقدم الطرف الثاني بعرض لاستغلال الصالة الرياضية وكشك كافيتيريا بداخل الصالة بمساحة ٢٤٠٠ متر مربع داخل الحديقة وابعادها (٦٠) متر \* (٤٠) متر .

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له وأقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد .

### البند الثاني

اتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني باستغلال صالة ألعاب رياضية وكشك كافيتيريا بحديقة المدفعية بمساحة (٢٤٠٠ م) بأبعاد (٦٠) متر \* (٤٠) متر .

-اتفق الطرفان على قيمة الايجار السنوي ٨٩١٥٦٧.٦٠ جنية سنوياً بواقع ٧٤٢٩٧.٣٠ جنية شهرياً +

ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ١٢٤٨٣٢.٤٠ جنية سنوياً بواقع ١٠٤٠٢.٧٠ جنية شهرياً .

٤- قيمة خدمات ( نور ومياه ) لتكون بواقع ١٤٣٠٠ جنية شهرياً .

### البند الثالث

اتفق الطرفان على ان مدة العقد لمدة سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٥ / ٣ / ١ وتنتهى فى ٢٠٢٦/٢/٢٩ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بنفس الشروط وبموافقة الطرفان وبزيادة قدرها ١٠% سنوياً.

طرف أول

التوقيع /

لواء أح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر

مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثاني

التوقيع (محمد همام)

#### البند الرابع

اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية كالتى :-

القيمة الإيجارية بمبلغ ١١٨٨٠٠٠ جنية سنوياً وتسدد بواقع ٧٤٢٩٧.٣٠ جنية كإيجار شهرى بالإضافة الى مبلغ ١٠٤٠٢.٧٠ جنية ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لمبلغ ١٤٣٠٠ جنية قيمة ( نور ومياة ) باجمالى مبلغ ٩٩٠٠٠ جنية تدفع فى بداية كل شهر من اليوم الأول الى اليوم الخامس من الشهر وفى حالة التأخير عن سداد القيمة الإيجارية عن اليوم الخامس يتم تحصيل غرامة ١٠٠ جنية عن كل يوم تأخير بعد اليوم الخامس من الشهر .

يعتبر إيجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضبط المدفعية ( حديقة المدفعية ) .

#### البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد كتأمين بمبلغ ١١٨٨٠٠ جنيها ( فقط مائه وثمانية عشر الف وثمانمائه جنيها لا غير ) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية ( نقدا - خطاب ضمان - شيك مقبول الدفع ) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد سارياً الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

#### البند السادس

- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم وأي مستحقات مالية خاصة بموضوع التعاقد لأي جهة متى طلب منه دون ادنى مسئولية علي الطرف الأول .

#### البند السابع

- يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال أي تعديلات أو توسيعات بالصالة الا بموافقة الطرف الأول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او اذار .
- يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام الصالة في اغراض مخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات العسكرية وعدم استخدامها في اغراض سياسية .
- يلتزم الطرف الثانى بعدم دخول المشروبات الكحولية في الصالة .
- الطرف الثانى مسئول عن إي اضرار تصيبه او تصيب الغير اثناء تشغيل النشاط .
- لا يجوز للطرف الثانى ان يؤجر الصالة او يتنازل عنها للغير وفي حالة مخالفته يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه او اذار .
- يلتزم الطرف الثانى باتباع تعليمات الأمن الصادرة له من دار ضبط المدفعية ( حديقة المدفعية ) ولا يحق للعاملين التابعين للمستأجر باستغلال مرافق الحديقة الغير مخصصة لهم وعدم التجول داخل الحديقة او الجلوس مع رواد الحديقة .
- يلتزم الطرف الثانى بالضمانات الصحية والاشتراطات البيئية والحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط .

- يلتزم الطرف الثانى بإجراء الترميمات والإصلاحات للصالة خلال فترة العقد دون المطالبة بأي مبالغ مالية .
- يلتزم الطرف الثانى باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة الأمنية بالتعامل مع القوات المسلحة .

طرف ثانى

التوقيع ( محمد احمد )

طرف أول

التوقيع /

لواء أ.ح/ أسامة محمد كمال شهاوى بشر  
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



### البند الثامن

- يقوم الطرف الثاني بتجهيز المكان المخصص له من معدات والاجهزة الرياضية اللازمة لتشغيل الصالة على نفقة الخاصة وتعتبر هذه الاجهزة ملك له .

### البند التاسع

يحق للطرف الأول فسخ العقد او تأجيل تنفيذه اذا صدرت تعليمات او أوامر عسكرية من شأنها توقف النشاط للدواعي الأمنية و دون ذكر او توضيح الأسباب.

### البند العاشر

- لا يجوز لرواد الصالة الدخول للحديقة او التجول بها مع الالتزام باستخدام بوابة الصالة مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد و عدم وضع إي اشغالات امام المبنى.  
- في حالة اخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة في هذا العقد يحق للطرف الأول فسخ العقد و الرجوع عليه قضائيا للمطالبة بأي مستحقات ماليه بخصوص موضوع العقد.

### البند الحادي عشر

اتخذ كلا من الطرفين العنوان المثبت في صدر هذا العقد محلا مختارا لهما و في حاله قيام الطرف الثاني بتغيير محله المختار يتم اخطار الطرف الأول بذلك.

### البند الثاني عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد.

### البند الثالث عشر

أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة .

### البند الرابع عشر

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة وعدد ٢ نسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

٢٠٢٠ / ٣ / ١  
٣٠١  
٢٠٢٠

طرف اول  
التوقيع /

لواء أ ح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر  
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى  
التوقيع / محمد احمد  
الاسم / محمد احمد  
بطاقة رقم قومي / ٢٨٠٠٢١١٠١٠٣٥٥٥